

시정, 기관경고 요구 및 권고

제 목 교대근로자 시간외수당 산정 부적정

소 관 기 관 ○●○○○○병원

조 치 기 관 ○○○○○실, ○●○○○○병원

내 용

1. 업무개요

○●○○○○병원은 「근로기준법」 제56조(연장·야간 및 휴일 근로)에 따라 연장근로를 실시한 근로자에 대하여 통상임금의 100분의 50을 가산하여 시간외수당을 지급하고 있으며, 20**.*.*.*개 ▲▲▲▲의 탄력적 근로시간 합의¹⁾가 종료됨에 따라 개별 합의를 진행한 ♣♣부 외 교대근로자들에 대하여 월 단위에서 주 단위로 시간외수당 산정 방식을 변경하였다.

다만, 20**.*.*. ~ 20**.*.*. 기간 동안은 기존 탄력적 근로시간 합의를 적용하여 월 단위로 시간외수당을 산정·지급하였으며, 해당 기간 과소 지급된 수당에 대해선 「탄력근무제 종료일 이후 미지급 초과근무수당 지급(♀♀♀-****, 20**.*.*.)」에 따라 정산을 실시하였다.

이후 20**.*.*. ~ 20**.*.*. 해당 기간에 대해서는 주 단위로 시간외수당을 정산하였으며, 각 교대근무 부서에서 근무표 및 연장근로 시간을 산정하여 ♀♀부에 제출한 뒤 ♀♀부에서 이를 검증하여 시간외수당을 지급하고 있다.

1) 탄력적 근로시간제란 「근로기준법」 제41조(탄력적 근로시간제)에 따라 사용자는 취업규칙 또는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 일정 기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 법정근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정 주 또는 특정일의 근로시간을 연장하여 근로하게 할 수 있는 제도로써, 유형으로는 ① 2주 이내 탄력근로, ② 3개월 이내 탄력근로, ③ 3개월 초과 ~ 6개월 이내 탄력근로 형태가 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

연장근로란 「근로기준법」 제50조(근로시간)에 따른 1주 40시간 또는 1일 8시간을 초과하는 근로를 말하며, 동일한 근로시간에 대하여 1일 기준과 1주 기준을 중복 적용하여 시간외수당을 지급하지 아니한다.

만일, 시간외수당이 과지급된 경우, 이는 법률상 원인 없이 근로자가 이득을 얻고 사용자가 손해를 입은 것이므로 「민법」 제741조(부당이득의 내용)에 따른 부당이득에 해당하여 근로자에게 반환의무가 발생하며, 해당 의무는 「민법」 제162조(채권, 재산권의 소멸시효) 제1항에 따라 10년간 소멸시효가 유지된다.

또한, 탄력적 근로시간 합의가 종료됨에 따라 ○○ ○○○○부에서 시간외수당 절감을 위해 *개 △△△△에 「근무시간 준수 관련 협조 요청(**-****, 20**.**.**)」 공문을 통해 2교대 근무를 3교대 근무로 전환할 것을 요청하였다.

따라서, ○○●●○○병원 등 소속 기구에서는 시간외수당 산정기준을 정확히 적용하고 교대근무의 효율적인 운영을 통해 시간외수당이 과도하게 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○●●○○병원 교대근로자의 시간외수당 산정 내역을 확인한 결과, 동일한 근로시간에 대하여 1일 기준(8시간)과 1주 기준(40시간)을 중복 적용함에 따라 [표]와 같이 총 ***,***,***원(시간외수당 ***,***,***원, 퇴직급여 ***,***,***원)이 과다 지급되었다.

[표] 시간외수당 및 퇴직급여 과다 지급 내역

(기간: '22.3.~'26.2., 단위 : 원)

[illegible]

※ 세부내역은 별도 첨부

또한, 시간외근무수당 절감을 위해 3교대 근무로 전환 검토가 필요함에도 2교대 근무를 지속 유지하고 있어 현재까지도 시간외수당이 과도하게 발생하고 있는 실정이다.

관계기관 의견

●●○○○병원은 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

동일 사례가 발생하지 않도록 ●●○○○병원에 「기관경고」 조치를 하시기 바랍니다. (기관경고)

● ● ▨ ▨ ○ ○ ○ 은

① 과다지급된 시간외수당 ***,***,***원과 퇴직급여 ***,***,***원에 대하여 환수 조치 하시기 바라며, (시정(환수))

② 교대근무 부서의 근무형태 조정 등을 통한 효율적인 인건비 집행이 이루어질 수 있도록 하고, 시간외수당 지급에 대한 내부통제 강화 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

【별첨】

[표2] 시간외수당 및 퇴직급여 과다 지급 세부내역('22.3. ~ '26.2)

(단위 : 원)

[illegible]

[illegible]

연 번	부 서	성 명	시간외 수당(a)	퇴직급여(b)	합 계(a+b)

[illegible]